

INFORMATIVA PRIVACY della ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "MOKI CLUB NUMANA"

1. PREMESSA

Desideriamo informarla che la procedura di tesseramento individuale all'associazione sportiva dilettantistica MOKI CLUB NUMANA (di seguito "Moki Club") prevede l'acquisizione ed il conseguente trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") nonché ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei diritti che Le sono riconosciuti in qualità di interessato al trattamento.

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E DATI DI CONTATTO

Il Titolare del trattamento è la Associazione Sportiva Dilettantistica "MOKI CLUB NUMANA" con sede in Via F.lli Zuccari 14, 60129 Ancona, Italia, c.f. 93149600426 (di seguito il "Titolare").

Per ogni necessità potrà contattare il Moki Club al seguente indirizzo e-mail: info@mokisup.com

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI

Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente Informativa, potranno essere trattati i dati dai Lei forniti mediante la compilazione del modulo all'atto del tesseramento che possono essere ricompresi nella seguente categoria: "Dati personali", nei quali rientrano le sue generalità (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale e partita IVA) ed i suoi recapiti (quali, ad esempio, l'indirizzo e-mail e/o il numero di cellulare); tali dati saranno di seguito definiti come "Dati Personali". Lei potrà essere definito, qui di seguito, sia come "Tesserato" sia come "Interessato" dei dati personali.

4. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I Dati Personali raccolti ai fini del suo tesseramento al Moki Club verranno trattati per le finalità e in forza delle basi giuridiche di seguito riportate:

Finalità del trattamento dei Dati Personali	Base giuridica del trattamento
Il conferimento dei Suoi Dati è necessario per procedura di tesseramento al Moki Club, per il rilascio del tesserino e per consentirle, quindi, di divenire membro del predetto Club. Il conferimento dei Suoi Dati potrà consentire altresì al Moki Club di organizzare e gestire gare, eventi e manifestazioni, anche attraverso rapporti con federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, istituzioni scolastiche ed universitarie, istituzioni pubbliche, territoriali e nazionali e più in generale tutte quelle associazioni di categoria che, sia in Italia che all'estero, promuovono lo sport. Il mancato conferimento dei Suoi Dati non le permette di essere tesserato e quindi il Moki Club non potrà soddisfare la Sua richiesta. Si precisa che i Dati Personali che la riguardano, forniti mediante la compilazione del modulo da Lei compilato o spontaneamente comunicati all'associazione sono acquisiti per finalità strettamente inerenti alla richiesta di tesseramento e non saranno in alcun modo oggetto di comunicazioni non autorizzate a terzi o di diffusione. L'indirizzo di posta elettronica (e-mail) ovvero il numero di telefono cellulare Le vengono chiesti, principalmente, per poterla contattare in caso di necessità ("finalità contrattuali").	il trattamento è lecito e necessario in relazione all'esecuzione di una richiesta, da Lei avanzata, mediante la compilazione volontaria del modulo necessario al suo tesseramento al Moki Club
Per i trattamenti effettuati ai fini dell'invio di proprio materiale pubblicitario, di propria vendita diretta o per il compimento di proprie ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali in relazione a beni o servizi analoghi a quelli utilizzati dal cliente, il Moki Club potrà utilizzare gli indirizzi di posta elettronica ai sensi e nei limiti consentiti dall'art. 130, co. 4, D. Lgs. n. 196/2003, nonché dall'art. 6, co. 1 lett. f) GDPR, anche in assenza di consenso esplicito. L'Interessato ha comunque la facoltà di opporsi, in ogni momento, a tale trattamento, seguendo le indicazioni presenti nella sezione n. 8 "Diritti dell'Interessato" ("soft spamming").	legittimo interesse del Titolare del trattamento, non è quindi richiesto il consenso dell'Interessato

Con la compilazione del modulo relativo al tesseramento al Moki Club, l'Interessato autorizza, quindi, automaticamente il Titolare alla raccolta e al trattamento dei propri Dati per le finalità suindicate.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici o telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito, oltre che dal Titolare, da personale debitamente istruito nel rispetto della normativa applicabile.

Oltre ai casi in cui si renda necessario contattarla in caso di necessità, ove Lei acconsenta al trattamento dei Suoi dati per le finalità di cui al precedente articolo 4 della presente Informativa, Lei potrà essere contattata via telefono, via e-mail o attraverso ogni strumento elettronico equivalente a tutti i recapiti da Lei volontariamente forniti al Moki Club.

La gestione e la conservazione dei suoi Dati personali avverranno su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alla normativa applicabile.

6. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI SUOI DATI

I Suoi Dati personali, potranno essere comunicati a professionisti e/o società terze che erogano servizi al Moki Club e con i quali sono stati sottoscritti specifici accordi ai sensi della normativa applicabile, a supporto della attività condotta dal Moki Club ai sensi di Statuto. A titolo esemplificativo, i Suoi dati potranno quindi essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati, persone fisiche e/o giuridiche (quali studi di consulenza legale, commerciale, fiscale e tributaria, consulenti del lavoro, eventuali società informatiche, società sportive, istituti scolastici e qualsivoglia altro soggetto) di cui il Moki Club si avvalga nello svolgimento delle proprie attività e per le finalità su elencate e previste dallo Statuto dell'associazione.

Possuno, dunque, venire a conoscenza dei Suoi dati, come responsabili del trattamento, le persone fisiche o giuridiche regolarmente nominate dal Titolare. I Suoi Dati potranno, inoltre, essere comunicati ogni qualvolta la comunicazione possa essere necessaria per adempiere a richieste dell'Autorità Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, di Organismi di vigilanza, nonché di tutti quei soggetti ai quali la comunicazione dei suoi Dati sia dovuta per legge. I suoi Dati non verranno in nessun caso diffusi.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Di seguito una tabella che contiene le indicazioni dei tempi di trattamento e conservazione (ovvero dei criteri di determinazione della conservazione) dei suoi Dati Personali:

Finalità	Tempi di conservazione
Articolo 4 – finalità contrattuali	per tutta la durata del rapporto e successivamente per 10 anni decorrenti dal termine del rapporto associativo (al termine del rapporto contrattuale i suoi Dati saranno dunque conservati per adempiere ad obblighi normativi, quali, ad es. gli obblighi fiscali, e per tutelare gli interessi legittimi del Moki Club)
Articolo 4 – soft spamming	5 anni dalla raccolta, ferma la possibilità per l'interessato di modificare e/o revocare il proprio consenso in qualsiasi momento

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

In conformità a quanto previsto dal GDPR, all'Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

(i) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

(ii) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità, delle modalità del trattamento e del periodo di conservazione; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi della normativa applicabile; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

(iii) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi è interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

(iv) opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'Interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'Interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l'Interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.

La informiamo, inoltre, che - ove tecnicamente possibile - potrà esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa applicabile tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto (v) di chiedere che il trattamento sia limitato ad una parte delle informazioni che La riguardano; (vi) nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lei o a terzi da Lei indicati le informazioni che la riguardano (c.d. "portabilità" delle informazioni che La riguardano e di quelle che sono state da Lei volontariamente fornite); (vii) nonché di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, nel caso in cui questo costituisca la base del trattamento. La revoca del consenso comunque non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso svolto prima della revoca stessa. Il Moki Club Le ricorda che, laddove il riscontro alle Sue richieste non sia stato a Sua avviso soddisfacente, potrà rivolgersi e proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Roma 00186, Piazza di Montecitorio n. 21 (<http://www.garanteprivacy.it/>) nei modi previsti dalla normativa applicabile. I suddetti diritti potranno essere da Lei esercitati mediante richiesta scritta rivolta al Moki Club al contatto indicato al precedente articolo 2.

Il Titolare dovrà procedere in tal senso senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta.

Il termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute dal Titolare. In tali casi il Titolare entro un mese dal ricevimento della Sua richiesta, La informerà e La metterà al corrente dei motivi della proroga.

Data

Firma